

**Herzlich willkommen
zur Fortbildung**

Gefördert aus Mitteln von:

Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen



Gefördert vom:



Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend



Projekt Q – Qualifizierung der Flüchtlingsberatung

Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e. V.



Projekt 

Kirsten Eichler

Tel.: 0251-14486-30

Mail: eichler@ggua.de

www.einwanderer.net

www.ggua.de



Projekt 
Qualifizierung der Flüchtlingsberatung

Niederlassungserlaubnis und Einbürgerung für Menschen mit humanitären Aufenthaltstiteln

Dienstag, 27. Mai 2025, 9:30 – 12:30 Uhr

Online-Fortbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)

Referentin: Kirsten Eichler, GGUA Flüchtlingshilfe e.V. (Projekt Q)

Themen

- Die Niederlassungserlaubnis für Menschen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis
 - Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 AufenthG
 - Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG
 - Die Niederlassungserlaubnis für Minderjährige und junge Volljährige – Analoge Anwendung des § 35 AufenthG
- Die Einbürgerung für Menschen mit humanitärer Aufenthaltserlaubnis
 - Die Anspruchseinbürgerung nach § 10 StAG
 - Der Geburtserwerb nach § 4 StAG

Die Niederlassungserlaubnis für Menschen mit hum. Aufenthaltserlaubnis

Grundsätzliches

§ 26 Abs. 3 AufenthG

- Anspruch („ist zu erteilen“)
- § 9 Abs. 2 S. 1 AufenthG findet nur eingeschränkt Anwendung
- anwendbar auf Personen mit:
 - Asylberechtigung (§ 25 Abs. 1 AufenthG)
 - Flüchtlingseigenschaft (§ 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 1 AufenthG)
 - Resettlement-Flüchtlinge (§ 23 Abs. 4 AufenthG)

§ 26 Abs. 4 AufenthG

- Ermessen („kann erteilt werden“)
- § 9 Abs. 2 S. 1 AufenthG findet vollumfänglich Anwendung
- anwendbar auf Personen mit:
 - subsidiärem Schutz (§ 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 AufenthG)
 - Abschiebungsverboten (§ 25 Abs. 3 AufenthG)
 - einer sonstigen humanitären Aufenthaltserlaubnis (AE)

Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 S. 1 f. AufenthG

Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis an
Asylberechtigte, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und Resettlement-Flüchtlinge

5 Jahre Besitz der Aufenthaltserlaubnis – Anrechenbare Voraufenthaltszeiten

- Besitz der AE
 - frühere AE zu **Berufsausbildungs- / Studienzwecken** zur Hälfte anrechenbar (§ 26 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 9 Abs. 4 Nr. 3 AufenthG)
 - 6 Monate pro **Auslandsaufenthalt** mit AE anrechenbar (§ 26 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 9 Abs. 4 Nr. 2 AufenthG)
- Besitz einer Erlaubnis- oder Fortgeltungs**fiktionsbescheinigung**
- Zeiten des der Erteilung der AE vorausgegangenen **Asylverfahrens** (§ 26 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 AufenthG)
- Bagatellunterbrechungen können (analog **§ 85 AufenthG**) unberücksichtigt bleiben (BVerwG, Urteil v. 10.11.2009 – [1 C 24.08](#))

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- überwiegende Lebensunterhaltssicherung i.S.d. § 2 Abs. 3 AufenthG (> 50 %)
- **A 2**-Deutschkenntnisse
- **Grundkenntnisse** der Rechts- und Gesellschaftsordnung
 - bestandener Test „**Leben in Deutschland**“/ **Einbürgerungstest** o.
 - in D. erworbener **Schulabschluss** (mind. Hauptschulabschluss)
- ausreichender **Wohnraum** i.S.d. § 2 Abs. 4 AufenthG
 - 12m² pro Familienmitglied über 6 und 10m² pro Mitglied unter 6 J.
 - + Küche, Bad, WC zur Mitbenutzung (vgl. Nr. 2.4 AVwV AufenthG)

Ausnahmen von bestimmten „Integrationsleistungen“

- bei Menschen mit **Behinderung** oder mit **Erkrankung**, **ist** von folgenden Voraussetzungen **abzusehen**:
 - überwiegende Lebensunterhaltssicherung
 - A 2-Deutschkenntnisse
 - Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung
- neben der Behinderung / Krankheit muss auch der Zusammenhang zwischen der Behinderung / Krankheit und der Unmöglichkeit der Erfüllung der Voraussetzungen durch Atteste nachgewiesen werden
- bei Menschen, die die **Regelaltersgrenze** für den Renteneintritt erreicht haben, wird von der Lebensunterhaltssicherung abgesehen

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- es dürfen **keine Gründe** der **öffentlichen Sicherheit** oder **Ordnung** (öSiO) der NE-Erteilung entgegenstehen
 - **keine** gesetzlich normierten Strafgrenzen als Ausschlussgrund
 - ABH hat eine Abwägung zwischen dem **öffentlichen Interesse** (Schwere / Art des Verstoßes / von der Person ausgehende Gefahr) und dem **privaten Interesse** (Dauer des bisherigen Aufenthalts / Bestehen von Bindungen im Bundesgebiet) vorzunehmen

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- regelmäßig **außer Betracht** bleiben dürften strafrechtliche Verurteilungen **innerhalb der letzten 3 Jahre** wegen einer Vorsatztat zu
- einer Jugendstrafe von bis zu 6 Monaten
 - einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Monaten oder
 - einer Geldstrafe von bis zu 90 Tagessätzen
- (Nr. 9.2.1.4 i.V.m. Nr. 9a.2.1.5.2.1 AVwV AufenthG)

Kein Widerruf / keine Rücknahme des Schutzstatus

- hat das BAMF der ABH mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für einen **Widerruf** / eine **Rücknahme** des Schutzstatus vorliegen, dann **darf** die NE bis zum bestands- / rechtskräftigen Abschluss des Widerrufs- / Rücknahmeverfahrens **nicht erteilt** werden
 - eine Mitteilung des BAMF, dass **keine** Widerrufs-/ Rücknahmegründe vorliegen ist **nicht** erforderlich
 - es gibt **keine** gesetzlich verankerte Pflicht der ABH, vor Erteilung einer NE eine Anfrage ans BAMF zu richten
- für Resettlement-Flüchtlinge gilt: es dürfen **keine** Gründe für die **Rücknahme** der AE vorliegen (§ 26 Abs. 3 S. 6 AufenthG)

Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 S. 2 f. AufenthG

Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis an
Asylberechtigte, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und Resettlement-Flüchtlinge

Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 S. 2 f. AufenthG – Voraussetzungen

- **3 Jahre** ununterbrochener Voraufenthalt („seit“) (s.o.)
 - **weit** [?] überwiegende Lebensunterhaltssicherung
 - **C 1**-Deutschkenntnisse
 - Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung (s.o.)
 - ausreichender Wohnraum (s.o.)
 - **keine Ausnahmen** von einzelnen Voraussetzungen für Menschen mit Behinderung oder Erkrankung sowie für ältere Menschen
 - keine Mitteilung des BAMF an die ABH, dass Voraussetzungen für einen Widerruf / eine Rücknahme des Schutzstatus vorliegen (s.o.)
 - keine Gründe der öSiO, die der NE-Erteilung entgegenstehen (s.o.)
-

Geklärte Identität und Passpflicht

Geklärte Identität und Passpflicht – § 5 Abs. 1 Nr. 1a und 4 AufenthG

- auch für die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 muss grundsätzlich die **Identität geklärt** sein
- die ABH **kann** jedoch im Ermessen davon **absehen**, sofern die Identitätsklärung **unzumutbar** o. **unmöglich** ist

(§ 5 Abs. 3 S. 2 AufenthG; vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Besch. v. 5.6.2024 - [12 S 871/22](#); VG Sigmaringen, Urt. v. 16.2.2022 - [5 K 4651/20](#); VG Saarlouis, Urt. v. 27.10.2023 - [6 K 647/21](#); a.A. BMI-Schreiben v. 12.8.2021 - [M3-21002/31#8](#))

- die Passpflicht wird mit dem Reiseausweis für Flüchtlinge erfüllt

Gibt es Fragen zur Niederlassungs- erlaubnis nach § 26 Abs. 3 AufenthG?

Die Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG

Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis an
subsidiär Schutzberechtigte, Personen mit Abschiebungsverboten oder
sonstigen humanitären Aufenthaltserlaubnissen

Aktuelle Aufenthaltserlaubnis und Voraufenthaltszeiten

- aktueller Besitz einer **humanitären** Aufenthaltserlaubnis
 - Menschen mit AE nach **§ 24 AufenthG** sind laut der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des BMI von der Niederlassungserlaubnis **ausgeschlossen** sein
(Nr. 26.4.3 AVwV AufenthG; vgl. zur Erteilung einer NE an Inhaber*innen einer AE nach § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG OVG Hamburg, Urt. v. 23.8.2023 - 6 Bf 231/22)
 - **5 Jahre** ununterbrochener Voraufenthalt („seit“)
 - Besitz einer AE, d.h. auch AE aus **anderen** als humanitären **Gründen** sind anrechenbar (§ 26 Abs. 4 S. 1 AufenthG; Zeitler, HTK-AuslR / § 26 AufenthG / zu Abs. 4 Satz 1 bis 3)
-

Aktuelle Aufenthaltserlaubnis und Voraufenthaltszeiten

- **5 Jahre** ununterbrochener Voraufenthalt („seit“)
 - Besitz einer **Erlaubnis-** oder **Fortgeltungsfiktion**
 - Zeiten des der Erteilung der AE vorausgegangen **Asylverfahrens**
z.T. wird vertreten, dass die ABH eine **3-jährige AE-Besitzzeit** fordern kann (BVerwG, Urteil v. 13.9.2011, [1 C 17.10](#); Nr. 26.4.1.2 VAB Berlin)
zwischen Asylverfahren und AE-Erteilung liegende **Duldungszeiten** unterbrechen den Aufenthalt nicht, sind aber auch nicht anrechenbar (BVerwG, Urteil v. 13.9.2011, a.a.O.)
- analoge Anwendung des § 85 AufenthG bei Bagatellunterbrechungen (Nr. 26.4.8 AVwV AufenthG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **vollständige** Lebensunterhaltssicherung i.S.d. § 2 Abs. 3 AufenthG
- Nachweis über **60 Monate** geleistete **Rentenbeiträge**
 - bei Eheleuten genügt es, wenn eine*r der beiden diese Voraussetzung erfüllt (§ 9 Abs. 3 S. 3 i.V.m. S. 1 AufenthG)
- **B 1**-Deutschkenntnisse
- **Grundkenntnisse** der Rechts- und Gesellschaftsordnung (s.o.)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- ausreichender **Wohnraum** i.S.d. § 2 Abs. 4 AufenthG (s.o.)
- keine Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, die der NE-Erteilung entgegenstehen (s.o.)
- bei Menschen mit **Behinderung** / **Erkrankung** wird abgesehen von:
 - Lebensunterhaltssicherung und Rentenbeiträgen
 - Deutsch- und Grundkenntnissen der Rechts- u. Gesellschaftsordnung
- Ausnahmen allein aus **Altersgründen** sind in der Rechtsprechung **umstritten** (vgl. etwa verneinend: BVerwG, Beschl. v. 22.11.2016 - [1 B 117.16](#); a.A. OVG Niedersachsen, Urt. v. 30.5.2024 - [13 LC 165/23](#))

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **kein Absehen** vom Erfordernis der 60 Monate Rentenbeiträge für Schüler*innen, Auszubildende oder Studierende
→ § 9 Abs. 3 S. 2 AufenthG findet keine Anwendung
- für Minderjährige sowie junge Volljährige kann jedoch **§ 35 AufenthG** analog angewandt werden (s.u.)

Gibt es Fragen zur Niederlassungs- erlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG?

Die Niederlassungserlaubnis für Minderjährige und junge Volljährige – Analoge Anwendung des § 35 AufenthG

Analoge Anwendung des § 35 AufenthG

- bei Minderjährigen ab 16 J. und jungen Volljährigen **kann** die begünstigende Regelung des § 35 AufenthG analog angewandt werden
- dies gilt für die NE nach § 26 Abs. 3 S. 1 sowie für die NE nach § 26 Abs. 4 AufenthG (§ 26 Abs. 3 S. 5, § 26 Abs. 4 S. 4 AufenthG)
- für die NE nach § 26 Abs. 3 S. 2 AufenthG soll die analoge Anwendung **nicht** gelten (BT-Drs. 18/8615, S. 45)

Voraussetzungen für Minderjährige ab 16 Jahren – § 35 Abs. 1 S. 1 AufenthG

Aktueller Aufenthaltsstatus und Voraufenthaltszeiten

- aktueller Besitz der entsprechenden AE
 - **5 Jahre** ununterbrochener Besitz **der** bzw. **einer** AE im Zeitpunkt der Vollendung des 16. Lebensjahres
- Zeiten des Asylverfahrens sind auch im Falle der analogen Anwendung anrechenbar (Nr. 35.1.1.3.7 AVwV AufenthG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **keine** Lebensunterhaltssicherung für **Schüler*innen** und **Auszubildende** erforderlich
 - in allen anderen Fällen entscheidet die ABH im Ermessen, ob die Erteilung der NE im Einzelfall auch ohne Lebensunterhaltssicherung in Frage kommt
 - junge Menschen mit **Behinderung** oder **Erkrankung** müssen den Lebensunterhalt nicht sichern (§ 35 Abs. 4 AufenthG)
- folgende „Integrationsleistungen“ sind **keine** Voraussetzung:
 - Rentenbeiträge, Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung, ein bestimmtes Deutschsprachniveau, Wohnraum

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **keine** wesentlichen **strafrechtlichen Verurteilungen** wegen einer vorsätzlichen Tat; grds. **außer Betracht** bleiben:
 - eine Jugendstrafe von mind. 6 Monaten
 - eine Freiheitsstrafe von mind. 3 Monaten
 - eine Geldstrafe von mind. 90 Tagessätzen
 - die Aussetzung einer Verhängung einer Jugendstrafe
 - strafrechtliche Verurteilungen, die mehr als 3 Jahre zurückliegen

Voraussetzungen für Volljährige – § 35 Abs. 1 S. 2 AufenthG

Aktueller Aufenthaltsstatus und Voraufenthaltszeiten

- aktueller Besitz der entsprechenden AE und **5 Jahre** Besitz **der** bzw. **einer** AE
- Zeiten des **Asylverfahrens** sind hier ebenfalls anrechenbar
- **erstmalige Erteilung der AE** muss, laut h.M., bereits im Zeitpunkt der **Minderjährigkeit** stattgefunden haben
(BVerwG, Urt. v. 13.9.2011 - [1 C 17.10](#); a.A. VG Hamburg, Urt. v. 30.8.2025 – [7 K 3362/22](#))

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **B 1**-Deutschkenntnisse
- **Lebensunterhalt**ssicherung
 - Ausnahmen: Schüler*innen, Auszubildende, Studierende sowie junge Menschen mit Behinderung / Erkrankung
- **keine** wesentlichen **strafrechtlichen Verurteilungen** wegen einer vorsätzlichen Tat (s.o.)

Gibt es Fragen zur analogen Anwendung des § 35 AufenthG?

Die Einbürgerung für Menschen mit humanitären Aufenthaltstiteln

Die wesentlichen Zugänge zur deutschen Staatsangehörigkeit

Anspruchseinbürgerung
(§ 10 StAG)

Ermessenseinbürgerung
(§ 8 StAG)

Erwerb durch Geburt
(§ 4 StAG)

Die Anspruchseinbürgerung nach § 10 StAG

Aktueller Aufenthaltsstatus

- vorausgesetzt wird einer der folgenden Aufenthaltstitel (AT):
 - Niederlassungserlaubnis (NE)
 - Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU (DA-EU)
 - Blaue Karte EU oder
 - *Aufenthaltserlaubnis* (AE)
 - für Inhaber*innen bestimmter AE ist die Anspruchseinbürgerung jedoch **gesperrt**, darunter u.a.:
 - AE nach **§ 25 Abs. 3 AufenthG** (Abschiebungsverbot)
 - AE nach **§ 24 AufenthG** (vorübergehender Schutz)
- (vgl. § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StAG)
-

5 Jahre* rechtmäßiger und gewöhnlicher Aufenthalt – Anrechenbare Voraufenthaltszeiten

- Besitz eines **Aufenthaltstitels** gem. § 4 AufenthG (AE, NE, etc.)
 - Besitz einer **Fiktionsbescheinigung** gem. § 81 Abs. 3, 4 AufenthG
 - *Aufenthaltsrecht nach dem FreizügG/EU, dem ARB EWG-Türkei oder dem Abkommen Schweiz-EG*
 - bei **Asylberechtigten** und **international Schutzberechtigten** sind auch die Zeiten des **gestatteten Aufenthalts** anzurechnen
(§ 55 Abs. 3 AsylG; Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber/Hailbronner/Gnatzy StAG § 8 Rn. 20a; BeckOK MigR/Schneider StAG § 8 Rn. 48; zur Asylberechtigung und Flüchtlingseigenschaft auch VAH StAG BMI Nr. 4.3.1.1 Bst. e))
- gilt **nicht** während eines laufenden asylrechtlichen Widerrufs-/Rücknahmeverfahrens (§ 73b Abs. 4 AsylG)
-

* Verkürzung der Voraufenthaltszeiten

- bei Vorliegen von **C 1**-Deutschkenntnissen und „**besonderen Integrationsleistungen**“ kann die Zeit auf bis zu **3 Jahre** verkürzt werden (§ 10 Abs. 3 StAG)
→ Regelung soll abgeschafft werden (vgl. Koalitionsvertrag, S. 96)
- **Eheleute** von **deutschen** Staatsangehörigen sollen nach **3 Jahren** eingebürgert werden (§ 9 Abs. 1 StAG)
- **Eheleute** und **minderjährige Kinder** von nicht-deutschen Staatsangehörigen können auch dann **miteingebürgert** werden, wenn sie **weniger als 5 Jahre** Voraufenthalt nachweisen können (§ 10 Abs. 2 StAG)

Unterbrechungen des geforderten Voraufenthaltes

- Auslandsaufenthalte von **bis zu 6 Monaten** sowie **längere** Auslandsaufenthalte, die mit der **ABH abgestimmt** waren stellen keine Unterbrechung dar (§ 12b Abs. 1 S. 1 und 2 StAG)
 - bei nicht abgestimmten Auslandsaufenthalten von mehr als 6 Monaten **können** bis zu **3 Jahre** des vorherigen Inlandsaufenthalts angerechnet werden (§ 12b Abs. 2 StAG)
- Gleiches gilt für Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts im Inland (§ 12b Abs. 3 S. 2 StAG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- der **Lebensunterhalt** muss **ohne Inanspruchnahme** von Leistungen nach dem SGB II / XII bestritten werden können
- Ausnahmen von der Lebensunterhaltssicherung gelten für:
 - Personen die im Zuge der sog. „**Anwerbeabkommen**“ (BRD oder ehemalige DDR) eingereist sind **und** den Leistungsbezug **nicht** selbst **zu vertreten** haben
 - Personen, die **Vollzeit erwerbstätig** sind und dies innerhalb der letzten 24 Monate mind. 20 Monate waren und
 - **ihre** Ehegatt*innen, sofern mind. ein minderj. Kind in familiärer Lebensgemeinschaft lebt (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- bei anderen Personen, die den Sozialleistungsbezug nicht selbst zu vertreten haben, ist eine Einbürgerung nur im **Ermessen** (§ 8 StAG) möglich, sofern eine **besondere Härte** vorliegt
 - zu den Härtefallkonstellationen gehören laut VAH StAG BMI u.a.:
 - Menschen mit **Erkrankungen** / **Behinderungen**
 - aufstockende **Rentenbezieher*innen**, sofern diese eine weitestgehende Erwerbsbiografie aufweisen
 - Alleinerziehende oder Eltern, denen wegen der **Betreuungsbedürftigkeit** eines **minderjährigen Kindes** eine (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit **unzumutbar** oder **unmöglich** ist
-

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- zu den Härtefallkonstellationen gehören laut BMI u.a.:
 - Personen, denen eine Erwerbstätigkeit aufgrund der **Pflege** von pflegebedürftigen Verwandten **nicht möglich** o. **unzumutbar** ist
 - Schüler*innen, Auszubildende und Studierende
- (vgl. [VAH StAG](#) zu § 8 Abs. 1 Nr. 4 StAG)

Gibt es Fragen zum Voraufenthalt oder zur Lebensunterhaltssicherung?

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **B 1**-Deutschkenntnisse
 - für **unter** 16-Jährige reicht **altersgemäße** Sprachentwicklung aus (§ 10 Abs. 4 S. 2 StAG)
- **Grundkenntnisse** der Rechts- und Gesellschaftsordnung
 - bestandener Test **Einbürgerungstest** o.
 - in D. erworbener **Schulabschluss** (mind. Hauptschulabschluss)
 - gilt **nicht** für Personen **unter 16** Jahren sowie für Personen **über 16** Jahren, die **geschäftsunfähig** nach dem BGB sind (§ 10 Abs. 1 S. 2 StAG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- Bekenntnis zur **freiheitlichen demokratischen Grundordnung**
→ antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende motivierte Handlungen verstoßen gegen fdGO
- Bekenntnis zur besonderen **historischen Verantwortung** D.s für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft, dem Schutz jüdischen Lebens und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **Ausnahmen** von B1- und Grundkenntnissen:
 - Menschen mit Behinderungen, Erkrankungen u. ältere Menschen
 - Menschen, die im Rahmen eines Anwerbeabkommens (BRD oder ehemalige DDR) eingereist sind, sofern sie sich ohne nennenswerte Probleme im Alltag mündlich verständigen können
 - zur Vermeidung einer Härte, sofern sich die Personen ohne nennenswerte Probleme im Alltag mündlich verständigen können
- (§ 10 Abs. 4 S. 3, Abs. 4a, Abs. 5 StAG; [VAH StAG](#) zu § 10 Abs. 4 StAG)

Erforderliche „Integrationsleistungen“

- **keine** wesentlichen **strafrechtlichen Verurteilungen** wegen einer vorsätzlichen Tat
- grundsätzlich außer Betracht bleiben:
 - Verurteilungen zu Geldstrafen bis zu insgesamt **90 Tagessätzen**
 - im Einzelfall kann auch eine geringfügige Überschreitung der Tagessätze außer Betracht bleiben
(§ 12a Abs. 1 StAG)

Geklärte Identität und Staatsangehörigkeit

- die **Identität** und **Staatsangehörigkeit** müssen grds. geklärt sein
 - gilt auch für schutzberechtigte Personen
 - entscheidend ist insbesondere, ob die Identitätsklärung im Einzelfall **möglich** und **zumutbar** ist
- die Anforderungen an die Identitätsklärung werden durch das sog. **Stufenmodell** des BVerwG vorgegeben

**Das Stufenmodell des
BVerwG – Urteil vom
23.9.2020 - 1 C 36.19**

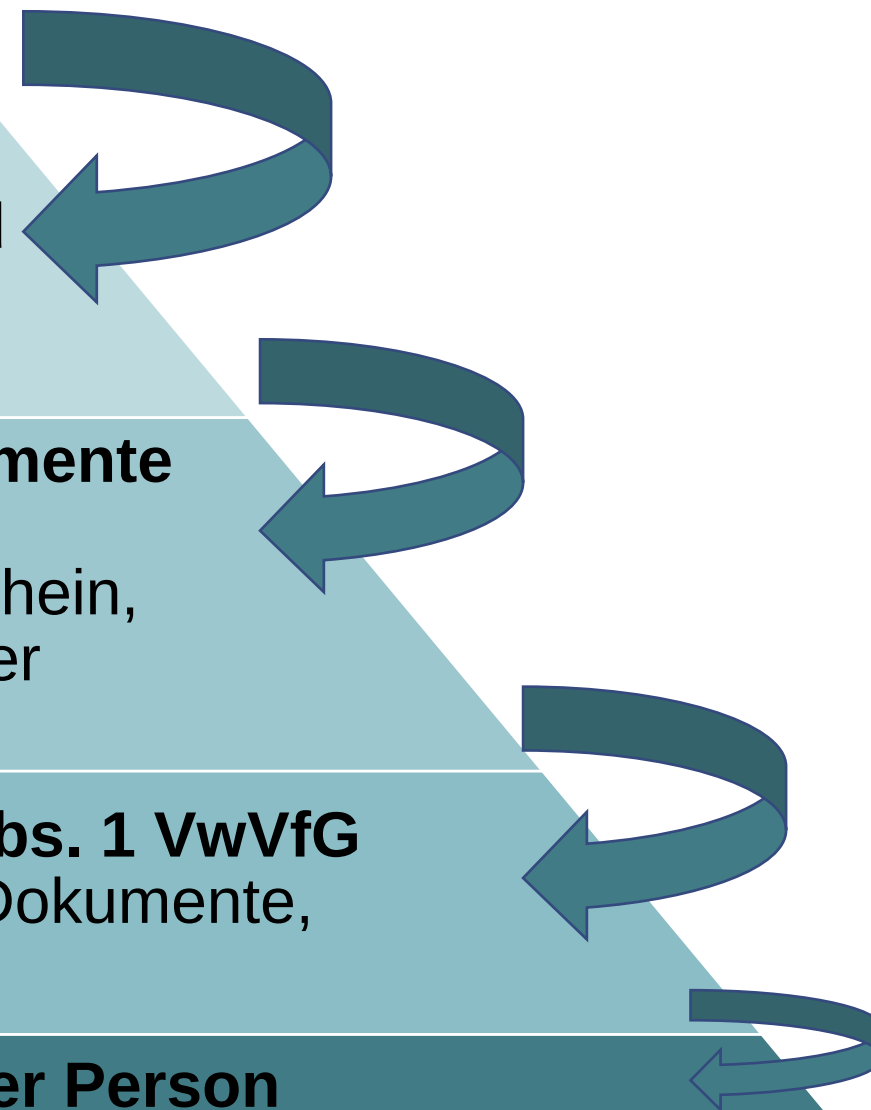
Pass

**Hilfsweise: amtliches
Dokument mit Lichtbild**
(z.B. Personalausweis
oder Identitätskarte)

**Anderweitige amtliche Dokumente
mit oder ohne Lichtbild**
(z.B. Militärausweis, Führerschein,
Geburtsurkunde, Tauf- oder
Schulbescheinigung)

Sonstige Beweismittel nach § 26 Abs. 1 VwVfG
(z.B. nichtamtliche Urkunden oder Dokumente,
Zeug*innen)

Ausnahmsweise: allein Vortrag der Person



Gibt es Fragen zu den sonstigen „Integrationsleistungen“ oder der Identitätsklärung?

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt nach § 4 StAG

Erwerb durch Geburt

- **Abstammung**sprinzip (Ius sanguinis)
 - mind. ein Elternteil besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 4 Abs. 1 StAG)
 - **Geburtsort**prinzip (Ius soli)
 - mind. ein Elternteil hat ein **unbefristetes** Aufenthaltsrecht (z.B. Niederlassungserlaubnis o. Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU) und
 - seit **5 Jahren** seinen rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland auf (zu den anrechenbaren Zeiten s.o.) (§ 4 Abs. 3 StAG)
-

Gibt es Fragen zum Geburtserwerb?

**Gibt es sonst noch Fragen, Anmerkungen
oder Austauschbedarf?**



Vielen Dank!

Kirsten Eichler



eichler@ggua.de



www.einwander.net

Anhang

Tabellarische Übersicht von Claudius



Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“

Tabellarische Übersicht: Die Möglichkeiten eines unbefristeten Aufenthalts im Aufenthaltsgesetz (Niederlassungserlaubnis und Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)

Stand: 6. Januar 2022

Für Drittstaatsangehörige sieht das Aufenthaltsgesetz insgesamt sieben unterschiedliche Aufenthaltstitel vor. Die bekanntesten sind dabei

- das Visum (für die Einreise),
- die Aufenthaltserlaubnis (es gibt sie nach vielen unterschiedlichen Paragrafen, je nachdem, für welchen Aufenthaltswitz sie erteilt wurde), sowie
- die Blaue Karte-EU (für hochqualifizierte Fachkräfte, die ein festgelegtes Mindesteinkommen erzielen).

Daneben gibt es für ganz spezielle Fälle von unternehmensinterner, grenzüberschreitender Mobilität

- die ICT-Karte und
- die Mobiler ICT-Karte.

All diese genannten Aufenthaltstitel haben gemeinsam, dass sie immer nur befristet und für einen bestimmten Aufenthaltswitz (z. B. für die Beschäftigung als Fachkraft, für das berufliche Anerkennungsverfahren, für das Studium oder die Ausbildung) erteilt werden. Die Geltungsdauer ist dabei sehr unterschiedlich und hängt davon ab, um welchen Titel es sich handelt bzw. für welchen Zweck die Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. In aller Regel können die genannten Aufenthaltstitel nach Ablauf der Geltungsdauer verlängert werden oder es kann der Wechsel in einen anderen Aufenthaltstitel erfolgen (zu den Möglichkeiten eines Zweckwechsels gibt es eine eigene [Arbeitshilfe des IQ Netzwerks](#)). In den meisten Fällen stehen sie auch einer „Aufenthaltsverfestigung“ offen. Das heißt: Es besteht nach einer gewissen Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf einen unbefristeten Aufenthaltstitel, der dann auch nicht mehr an den ursprünglichen Aufenthaltswitz gebunden ist. Bei diesen unbefristeten Aufenthaltstiteln handelt es sich um

- die Niederlassungserlaubnis und
- die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.

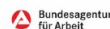
Um diese beiden Aufenthaltstitel soll es in der vorliegenden Arbeitshilfe gehen. Wichtig dabei ist: Die Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU sind vorgesehen für Drittstaatsangehörige, für die das Aufenthaltsgesetz anwendbar ist. Für EU-Bürger*innen und ihre

https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Tabelle_Niederlassungserlaubnis_2022.pdf

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.



In Kooperation mit:



Abkürzungsverzeichnis

ABH	Ausländerbehörde
AE	Aufenthaltserlaubnis
VAH	Vorläufige Anwendungshinweise
AsylG	Asylgesetz
AT	Aufenthaltstitel
AufenthG	Aufenthaltsgesetz
AVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift
BT-Drs.	Bundestagsdrucksache
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
grds.	grundsätzlich

Abkürzungsverzeichnis

hM	herrschende Meinung
i.V.m.	in Verbindung mit
LUS	Lebensunterhaltssicherung
NE	Niederlassungserlaubnis
OVG	Oberverwaltungsgericht
Rn.	Randnummer
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
Urt.	Urteil
v.	vom
VG	Verwaltungsgericht
VGH	Verwaltungsgerichtshof